

1501114-66.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... teriam confessado informalmente a perpetração do tráfico de entorpecentes aos policiais militares por estarem alterados no momento da abordagem.

Em arremate, ainda que os réus sejam usuários de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501114-66.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501114-66.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166676/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 12322425 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2764/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2166676 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AURELIO HENRIQUE PAIS DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

VISTOS.

Passo a proferir sentença, tendo em vista licença, no período, da MMª. Juíza Titular.

VAGNER MONTEIRO BERALDO DA COSTA e AURÉLIO HENRIQUE PAIS DA SILVA estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificados (fls. 441 e 465), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 461/463 e 470/472).

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2021 (fls. 473/474) e os acusados foram

citados (fls. 504 e 514).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus (fls. 526/527).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 526).

A defesa alegou, preliminarmente, ilicitude das provas colhidas oriundas de atuação ilegal dos policiais consistente em violação de domicílio, pleiteando a absolvição dos acusados. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta dos réus para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, se o caso, a aplicação da pena mínima legalmente cominada e das demais benesses legais (fls. 531/539).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), autos de exibição e apreensão (fls. 13/14 e 16), fotografias (fls. 20/27), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 104/107 e 134/138), laudos periciais (fls. 108/111, 109/125 e 174/436) e pela prova oral.

O policial militar Paulo José relatou que havia informações da ocorrência de tráfico de drogas na região, sem indicação de nomes, e, em patrulhamento pelo local, avistou os réus e percebeu que eles reagiram incomumente ao perceberem a viatura, o que ensejou a abordagem na frente da residência de Aurélio. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com os acusados, porém no chão, próximo a Vagner, havia uma porção de maconha. A porta do imóvel estava aberta e pode visualizar um pequeno tijolo de maconha sobre a mesa da cozinha. Vagner informou ser amigo do morador do imóvel, o corréu Aurélio, e assumiu a propriedade da integralidade do entorpecente. Aurélio confirmou as declarações de Vagner e indicou que havia mais maconha guardada em um pote, na cozinha. Ambos relataram que Vagner teria levado a droga até a casa de Aurélio para fracionarem, consumirem parte e venderem outra parte pelo valor aproximado de R\$ 200,00. Na delegacia foi realizada busca pessoal minuciosa para encarceramento e foram localizadas mais duas porções de maconha escondidas no velcro do chinelo de Vagner. Não conhecia os réus anteriormente.

No mesmo sentido, em linhas gerais, a narrativa do policial militar Thiago. Ele esclareceu que o pote com mais porções de maconha, apontado por Aurélio, estava em cima do armário da cozinha.

Interrogado em juízo, o réu Aurélio negou os fatos e aduziu que Vagner foi à sua casa levando o entorpecente e lhe disse que havia combinado de vender uma parte para um rapaz de nome Bruno. Segundo Vagner, ele adquirira a maconha, porém não teria dinheiro para pagar tudo, então alienaria parte dela para Bruno por R\$ 200,00 e tinha acertado com este de fazer a entrega na residência do interrogado. Diante disso, permitiu que Vagner guardasse a maconha em seu imóvel até o momento de entregá-la ao terceiro. Vagner retirou uma porção e confeccionou um cigarro e o estava fumando quando os policiais aportaram. Não é usuário de maconha, todavia não tem preconceito contra quem a consome. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

Vagner, por sua vez, admitiu a propriedade da maconha e aduziu que ela se destinava ao seu próprio uso. Adquiriu a maconha por aproximadamente R\$ 250,00 e a levou à casa de Aurélio para consumir. Disse aos policiais que a droga se destinava à venda porque estava alterado na oportunidade, assim como Aurélio. Auferia cerca de R\$

1.600,00 em seu serviço, na época, e fumava em torno de cinco cigarros de maconha por dia, sendo que a quantidade que foi apreendida pelos policiais era suficiente para um mês de consumo.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na ação policial, como sustentado pela defesa. A prova oral explicita que os policiais militares abordaram os réus em frente à casa de Aurélio e localizaram maconha no chão, próximo a eles, e através da porta aberta do imóvel puderam visualizar o mesmo entorpecente em cima da mesa da cozinha, circunstâncias que já revelavam fundada suspeita da situação de flagrância e autorizavam o ingresso no local. De qualquer modo, Aurélio afirmou à autoridade policial que autorizou a busca em sua residência (fls. 08) e não aventou qualquer conduta irregular dos policiais durante seu interrogatório judicial.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

[...] 3. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio". (STJ, HC 415.332-SP, 6ªT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julg. 16/08/2018).

No mérito, as provas são suficientes para segura comprovação do crime narrado na denúncia.

A assertiva de Vagner de que o entorpecente se destinava exclusivamente ao seu uso foi rechaçada pelo conjunto probatório.

Aurélio confirmou que a maconha localizada em sua residência pertencia a Vagner e que este iria vendê-la, ainda que parcialmente, a pessoa de prenome Bruno, e que autorizou o corréu a guardar o entorpecente em sua casa até a chegada do comprador. Tentou se escusar à responsabilidade penal, e, então, permitiu que Vagner armazenasse a maconha pelo curto lapso até que o adquirente fosse buscá-la.

Contudo, os policiais narraram que Aurélio mostrou que havia mais porções de maconha armazenada em um pote, em cima do armário. Tal fato denota que ele guardava a droga em sua casa por maior tempo e, portanto, que sua adesão à conduta de traficância de Vagner não foi simplesmente momentânea e voltada tão somente à maconha que o corréu teria deixado sobre a mesa, como por ele sustentado.

De outra banda, os policiais apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos e não há qualquer razão para duvidar da palavra deles, a quem os réus declararam sequer conhecer anteriormente.

Nesse sentido, vale conferir:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

A destinação para entrega a consumo de terceiros restou demonstrada pela dinâmica da abordagem, pela apreensão de porções em tamanhos diversos e de sacos plásticos usualmente utilizados para embalar porções menores para a comercialização ilícita, inclusive tendo sido encontradas porções individuais ocultadas no chinelo de Vagner – local de rápido e fácil acesso durante a venda.

E não merece acolhimento, vez que desprovida de qualquer embase, a afirmação de Vagner de que ambos teriam confessado informalmente a perpetração do tráfico de entorpecentes aos policiais militares por estarem alterados no momento da abordagem.

Em arremate, ainda que os réus sejam usuários de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se: “TOXICO – Tráfico – Absolvção – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas, pois a prática do crime narrado na denúncia restou seguramente demonstrada.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não vislumbro motivo para majoração da pena-base, que fixo para ambos no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Presente a agravante descrita no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”, ao que aumento as reprimendas de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, para cada um dos acusados.

Os réus são primários e não possuem antecedentes. Assim, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à míngua de suficiente comprovação de que eles se dedicassem a tal atividade criminosa por tempo considerável ou integrassem organização criminosa. Assim, diminuo suas penas de 2/3, tornando-as definitivamente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Considerando-se a pena aplicada, a primariedade dos acusados, o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano, 11 meses e 10 dias), fixada

ela para cada um dos réus em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Rel^a Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Arbitro o valor do dia-multa no patamar mínimo, pois ausentes elementos que demonstrem serem os réus capazes de arcar com valor maior.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incursos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, os acusados VAGNER MONTEIRO BERALDO DA COSTA e AURÉLIO HENRIQUE PAIS DA SILVA, qualificados nos autos, individualmente à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal. Presentes os requisitos legais, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, pelo mesmo período da condenação (01 ano, 11 meses e 10 dias), fixando-as em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, para cada um deles.

Tendo em vista a pena aplicada e a substituição da reprimenda corporal, faculto o apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos apreendidos com os acusados. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA